涵江区市场监督管理局
行政处罚决定书

涵市监处罚〔2025〕07300016号

当事人：莆田华正自来水有限公司
主体资格证照名称：营业执照
统一社会信用代码：91350303611259134M
经营场所：福建省莆田市涵江区江口镇莆江村209号
法定代表人：赵万青
香港身份证件号码：***

2025年7月30日，本局执法人员经出示执法证件后，依法对位于莆田市涵江区江口镇莆江村209号的莆田华正自来水有限公司进行检查，情况如下：1、检查时公司正在营业；2、执法人员在开展“居民水电气计量和收费问题集中整治”工作调查发现：一、福建省莆田华侨职业中专学校提供自来水收付款证明，该校2023年1月至2025年4月自来水费：166259吨，每吨2.1元，合计349143.9元；二、莆田锦江中学提供该校水费明细情况显示，自2023年1月至2025年5月，分别为2023年1月-12月，共用水135380吨，每吨1.95元，合计263991元，2024年1月-12月，共用水127227吨，每吨1.95元，合计248092.65元，2025年1月-5月，共用水59560吨，每吨1.95元，合计116142元；三、莆田华侨中学提供该校用水情况报告显示，2023年1月-12月，用水量136632吨，每吨1.95元，2024年1月-12月，用水量128915吨，每吨1.95元，2025年1月-6月，共用水61119吨，每吨1.95元；四、莆田市幸福养老服务有限公司提供2025年1月-4月水费票据，分别为2025年1月，用水量516吨，单价（含税）2.10元，合计1083.6元；20

25 年 2 月，用水量 599 吨，单价（含税）2.10 元，合计 1257.9 元；2025 年 3 月，用水量 419 吨，单价（含税）2.10 元，合计 879.9 元；2025 年 4 月，用水量 525 吨，单价（含税）2.10 元，合计 1102.50 元；3、当事人现场负责人陈述其是按照莆田市涵江区物价局文件（涵价[2018]59 号）《关于调整莆田华正自来水有限公司自来水销售价格的通知》第一条，民用水（包括居民生活用水、行政事业单位用水、市政、环卫、绿化、消防等公共用水）价格从现行 1.6 元/吨调为 1.95 元/吨，其它行业（除民用水和特种行业用水外的所有用水）用水价格从现行 2.0 元/吨调为 2.1 元/吨的要求执行；4、执法人员向当事人出具限期提供材料通知书、现场制作文书各一份，当事人确认无异议给予签字。当事人不执行政府定价、政府指导价以及法定的价格干预措施、紧急措施的行为涉嫌违反《中华人民共和国价格法》第十二条，经局领导审批，本局于 2025 年 7 月 30 日予以立案调查。

《关于学校水电气价格有关问题的通知》（发改价格【2007】2463 号）文件规定，对学校教学和学生生活用电、用水、用气价格分别按居民用电、用水、用气价格执行；《关于进一步完善水、电、气价格政策的通知》（闽价商【2011】463 号）文件规定，全省养老机构以及规范达标的残疾人托养服务机构用水执行当地民用水价格；学校水、电、气价格按国家发展改革委教育部《关于学校水电气价格有关问题的通知》（发改价格【2007】2463 号文件执行）；原莆田市涵江区物价局《关于调整莆田华正自来水有限公司自来水销售价格的通知》（涵价【2018】59 号）文件规定，自 2018 年 12 月 1 日起，民用水（包括居民生活用水、行政事业单位用水、市政、环卫、绿化、消防等公共用水）价格从现行 1.6 元/吨调为 1.95 元/吨。特种行业（包括桑拿、洗车、足浴、纯净水业）用水价格从现行 2.8 元/吨调为 3.2 元/吨。其他

行业（除民用水和特种行业用水外的所有用水）用水价格从现行 2.0 元/吨调为 2.1 元/吨。

经查明，当事人自 2023 年 1 月起，对辖区内所供应自来水的莆田华侨职业中专学校、莆田市涵江区江口中心小学、涵江区石庭中心小学等学校的 16 个水表号和 1 家养老机构(莆田市幸福养老服务有限公司)收费标准按每吨 2.1 元给予收费，超过按物价局规定的最高收费标准金额为每吨 1.95 元。经统计，当事人对其所供应自来水给学校跟养老机构的 17 个水表号收费实际情况比涵江区物价局规定的政府指导价超出金额共计 39207.15 元。在本局立案查处后，当事人已将其收取超出政府指导价的违法所得全部退还。

上述事实，主要有以下证据证明：1.现场笔录 1 份，现场检查照片 4 张；2.《关于学校水电气价格有关问题的通知》（发改价格【2007】2463 号）、《关于进一步完善水、电、气价格政策的通知》（闽价商【2011】463 号）、《关于调整莆田华正自来水有限公司自来水销售价格的通知》(涵价【2018】59 号）文件复印件各 1 份；3.询问笔录 2 份；4.当事人营业执照、经营者身份证复印件、受托人身份证复印件及授权委托书各 1 份；5.当事人提供的其供应给学校及养老机构的 17 个水表号收费情况表、收费统计表及发票等证据材料（2023 年 1 月—2025 年 7 月）各 1 份；6.当事人提供的其退还给学校及养老机构的 17 个水表号多收费费用的企业网银交易凭证复印件各 1 份。

本局于 2025 年 10 月 28 日向当事人依法送达了《莆田市涵江区市场监督管理局行政处罚告知书》（涵市监罚告〔2025〕07300016 号），告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由、依据、处罚内容及其依法享有陈述、申辩的权利。当事人未在法定期限内提出陈述、申辩。

本局认为：当事人对其供应自来水给辖区内的学校、养

老机构的收费标准按每吨2.1元给予收费，超过物价局规定政府指导价按每吨1.95元收费的规定的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条："经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施"的规定，构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第一款第（一）项所列的"超过政府指导价浮动幅度制定价格的"的价格违法行为。

鉴于当事人首次违法，其能积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，不存在主观故意，且能及时改正，主动退还多收取的全部所得，符合《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条第（二）、（三）项规定的可以依法从轻或者减轻行政处罚情形，参照《福建省市场监督管理系统适用<价格法><价格违法行为行政处罚规定>行政处罚裁量基准》JG-1从轻情节予以行政处罚。

依据《中华人民共和国价格法》第三十九条和《价格违法行为行政处罚规定》第九条第一款第（一）项的规定，对当事人作如下行政处罚：

处罚款人民币58810.72元，上缴国库。

当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五日内，凭"福建省非税收入缴款通知书"通过以下两种方式如数缴纳罚款：1.通过缴款通知书中指定的银行柜台、手银、网银等办理；2.通过微信或支付宝扫一扫"福建省非税收入收缴'云缴费'二维码"进行缴费。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如对以上行政处罚不服的，可在接到本决定书之日起六十日内，向莆田市涵江区人民政府申请复议或在六个月内向

莆田市城厢区人民法院起诉；逾期不申请复议、不起诉又不履行的，本机关将申请人民法院强制执行。

涵江区市场监督管理局

2025年11月04日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。

附页：本行政处罚决定书引用的法条内容。

《中华人民共和国价格法》第十二条：

经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。

《中华人民共和国价格法》第三十九条：

经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。

《价格违法行为行政处罚规定》第九条第一款第（一）项：

经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：

（一）超出政府指导价浮动幅度制定价格的。

《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条第（二）、（三）项：

有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚

（二）积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的；

（三）违法行为轻微，社会危害性较小的。

福建省市场监督管理系统适用《价格法》《价格违法行为行政处罚规定》行政处罚裁量基准：JG-1

从轻情节：有违法所得的，可处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上18.5万元以下的罚款；经营者为个人且没有违法所得的，可处3万元以下的罚款。